

Política Nacional de Diversidad, Equidad e Inclusión

Dirección Nacional de Protección a la Membresía

Aprobado por el Consejo Nacional en su sesión del 19 de octubre de 2024

Pedro Díaz Maya, Jefe Scout Nacional

Título de obra: **Política Nacional de Diversidad, Equidad e Inclusión**
Elaborado por el equipo de la Dirección Nacional de Protección a la Membresía de la Asociación de Scouts de México, A. C.

Elaboró: Ileana Mariott Mares. Directora Nacional de Protección a la Membresía.
Raúl Albores Morales. Comisión Nacional de Gestión Integral de las Denuncias.

Revisión Contenido:
Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México

Agradecimiento:
Mtra. Cinthya Karina Castro García
Catedrática de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Edición y Diseño
Berenice Luna Gómez

Asociación de Scouts de México, A.C.
Córdoba No. 57, Col. Roma Norte, México, Ciudad de México, C.P. 06700
Tel. +52 (55) 5208.7122
Correo-e: oficina.nacional@scouts.org.mx
www.scouts.org.mx

© 2024 Derechos Reservados
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser traducida o adaptada a ningún idioma, como tampoco puede ser reproducida, almacenada en manera alguna ni por ningún medio, sin el consentimiento por escrito de los propietarios de los derechos de autor.

Desarrollado y hecho en México/Developed and made in Mexico

Segunda edición: Octubre de 2024.
Aprobado por el Consejo Nacional en su sesión del 19 de octubre de 2024.

Material Scout amigable con el ambiente

ÍNDICE

MENSAJE DEL JEFE SCOUT NACIONAL II

AGRADECIMIENTO A LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO III

CAPÍTULO 01

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO 02

DISPOSICIONES GENERALES 4

CAPÍTULO 03

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 27

Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos 27

Legislación Nacional 31

Criterios Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 32

Normativa Scout Nacional 33

CAPÍTULO 04

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 37

Actividades de Promoción 37

Actividades de Protección y Defensa 38

MENSAJE DEL JEFE SCOUT NACIONAL

Estimados hermanos y hermanas Scouts:

Ponemos a su disposición la *Política Nacional de Diversidad, Equidad e Inclusión* en su edición 2024. Parte del compromiso de ASMAC es alinearse con las políticas publicadas por la WOSM con el objetivo de mantener espacios seguros para nuestra membresía en donde todos y todas se sientan parte de este Movimiento como agentes de cambio en beneficio de su comunidad.

El Movimiento Scout se ha caracterizado por ofrecer oportunidades de crecimiento, de adaptación a un entorno cambiante a través del desarrollo de competencias de acuerdo a sus intereses personales y sociales. Es por esta razón que tener una política enfocada a orientar a nuestra membresía sobre un tema tan importante como es la Diversidad, la Equidad y la Inclusión es fundamental. Conocer claramente las diferencias entre estos conceptos, su aplicación y la manera de implementarlos en nuestro Programa de Jóvenes permitirá que todos y todas, desde el pequeño Lobato y Lobezna, hasta nuestros Scouters y Dirigentes, puedan encontrar en el Escultismo un espacio seguro de desarrollo, creando un ambiente de confianza plena y con esto, permitir que descubran todo su potencial.

Los invitamos a revisar, pero sobre todo a reflexionar sobre este tema tan importante, adaptarlo y adoptarlo de manera consciente fortaleciendo juntos nuestro Movimiento Scout.

Siempre Listo Para Servir
Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional

AGRADECIMIENTO A LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) cumple en 2026 cien años de existencia y por ello ha asumido, ahora con mayor ímpetu, su responsabilidad de respetar y garantizar los derechos humanos, desde el ámbito de sus competencias, de toda su membresía.

En ese compromiso, la ASMAC se ha dado a la tarea de generar herramientas, perfectibles desde luego, a efecto de que la garantía de derechos sea una realidad y no sólo un discurso. Todo ello, desde un enfoque de empresas y derechos humanos.

Con la intención de mejorar esas herramientas, recibidos el invaluable apoyo de INVESTIGADORA, quien con su amplísima experiencia en la materia, nos benefició con observaciones y mejoras a implementar dentro de diversa documentación.

Hemos emprendido una actualización de diversos Ordenamientos de la Asociación a efecto de estar a la altura de los más altos estándares en materia de derechos humanos, para transitar a un respeto integral de los mismos como agente obligado a ello, desde nuestra naturaleza de particulares en un Estado de Derecho.

Estos Ordenamientos son insumos vivos, en constante evolución bajo los procedimientos que nos rigen, pero con la intención de siempre recibir aportes de voces autorizadas y expertas en distintas disciplinas.

Confiamos en que la ASMAC continuará fortaleciendo sus vínculos con la academia, el sector público y organizaciones de la sociedad civil siempre en beneficio de su membresía y su fuerza laboral.

CAPÍTULO 01 INTRODUCCIÓN

Los Derechos Humanos hacen imperiosa la necesidad de contar con una sociedad informada, sensible, empática, consciente, respetuosa, incluyente y comprometida con el bienestar general.

En el entendido que los derechos humanos no son una temática exclusivamente relacionada a gobiernos y personas servidoras públicas, las personas en general —incluidos los particulares, como las personas en lo individual y Movimientos Scout— también deben promover, respetar, proteger y garantizar (en la medida de sus posibilidades materiales y atribuciones jurídicas) los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación y bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo anterior, siempre privilegiando el principio pro persona y el interés superior de la niñez y las juventudes, implementando al mismo tiempo, estrategias que atienda la transversalidad en la que viven distintos grupos históricamente vulnerados.

No se trata de una imposición, sino de obligaciones legales que se deben cumplir derivadas de compromisos internacionales e interamericanos en los que México es parte como Estado, obligaciones contenidas también en leyes vigentes en el marco de una República Federal laica y que se complementan con legislación Scout internacional y nacional.

La perspectiva que se propone en este documento apela a la ética en sus distintos niveles: Comunitaria, vecinal, profesional, familiar, escolar, entre otras, y no a la moral y buenas costumbres, ya que estas últimas son conceptos relativos que cambian a través del tiempo y varían de país en país.

Son las estructuras, los procedimientos y las instituciones las que deben adaptarse a las personas y no al revés, dentro de lo materialmente posible. Esa adaptación debe tomar como eje rector de sus actuaciones el respeto a la dignidad de todas las personas y considerar características inherentes a ellas, tales como: El origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica; la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, las características sexuales, la identidad o filiación política, el estado

civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo similar.

Este documento pretende guiarse a través de mecanismos no jurisdiccionales de derechos humanos para cumplir con el cabal respeto de los mismos, tanto de su membresía como de su personal (incluido el voluntariado), asumiendo como Asociación sus responsabilidades en calidad de particular y respetuoso del estado de derecho en México.

No menos importante resulta establecer que ninguna tradición o mística Scout que lastime los derechos humanos de las personas está permitida, de manera inobjetable.

Finalmente, es importante señalar que otra intención del documento es abonar a una Cultura de Paz que sume a recomponer el tejido social a través de mecanismos y procesos que apelen a la Justicia Restaurativa y se alejen, paulatinamente, de procesos punitivistas que —muchas veces— sólo perpetúan encono y violencias que lastiman severamente nuestras vidas.

El tejido social aludido se piensa desde una recomposición, a partir de la estadística que en materia de comisión de delitos y violaciones a derechos humanos, reportan distintas Fiscalías Generales de Justicia en nuestro país, Poderes Judiciales y organismos de derechos humanos. Esta información sirve de "termómetro" para identificar el estado que guardan distintas realidades y contextos. En "casa", el termómetro son las denuncias presentadas en las plataformas Conecta y Tips Anónimos.

ANTECEDENTES

La membresía y toda aquella persona que se relacione de manera directa o indirecta con la Asociación, debe tener conocimiento de lo señalado en los siguientes documentos y recursos, disponibles en http://learn.scout.org:

- *Diversity and Inclusion Position Paper.*
- *Guidelines for Diversity and Inclusion in Scouting.*
- *Gender Equality Self-Assessment Tool.*
- NSO *Guide for developing a Diversity & Inclusion Strategy.*
- *Introduction to Diversity and Inclusion.*
- *Diversity and Inclusion – Service induction traiging for WOSM Consultants.*
- *Diversity and Inclusion in Scouting – Definitions.*
- Diversidad e Inclusión, buenas prácticas.
- *Inclusion in Scouting.*
- *Diversity in Scouting.*
- *Interamerican Diversity and Inclusion Policy.*
- *Interactive Guide for Diversity and Inclusion.*

- *Diversity in Scouting*.
- *Making sure their voices are heard: Diversity in recruiting adults in Scouting*.

Los documentos anteriores son la columna vertebral del Movimiento Scout Internacional y de los movimientos interamericanos y, a su vez, son el antecedente que da sentido al presente documento. Se evita su reproducción para no hacer en exceso extenso el presente texto.

En el plano nacional, respecto de la legislación vigente, cabe recordar la expedición de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación el 11 de junio de 2003 y las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos como principales llamadas a la acción para reconocerlos, respetarlos y garantizarlos.

Finalmente, no se omite mencionar que esta nueva Política tiene como antecedente directo la Política Nacional de Diversidad e Inclusión, aprobada por la Dirección Ejecutiva Nacional en su sesión del 15 de mayo de 2019.

CAPÍTULO 02

DISPOSICIONES GENERALES

GLOSARIO

Adolescentes: Personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente.

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Acciones afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva a favor de grupos históricamente vulnerados.

Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Acoso sexual en espacios públicos: Es una forma de violencia que conlleva un abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna con la persona agresora. Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos.

Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.

Arbitraje: Proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral,

someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, con la participación de una persona tercera llamada árbitro quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en el *Código de Comercio*, el *Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares*, y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según proceda.

Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Asociación: Asociación de Scouts de México, A.C.

Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad.

Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido a la falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que impiden su incorporación y participación plena en la vida social.

Bifobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las personas bisexuales o que parecen serlo. Puede derivar en otras formas de violencia como los crímenes de odio por bifobia, aun cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo todavía no se encuentra legalmente tipificado. Supone, además, que todas las personas deben limitar su atracción afectiva y sexual a las mujeres o a los hombres exclusivamente, esto es, a uno solo de los géneros, y si no lo hacen así se les considera “en transición”, como inestables o indecisas.

Binarismo de género: Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al nacer, como hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres (biológicamente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado la discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Bisexualidad: Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro.

Buena fe: Implica que las partes, en un procedimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias, participen con probidad y honradez, libre de vicios, dolo o defectos y sin intención de engañar.

Características inherentes de las personas: Son aquellos rasgos con los que las personas nacen y con los cuales, en la mayoría de las ocasiones, viven durante toda su vida. Algunos

ejemplos son: El origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo similar.

Características sexuales: Se refiere a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales, y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas.

Cisgénero: Cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer. En consecuencia, existen mujeres y hombres cis. El prefijo *cis* proviene del latín "de este lado" o "correspondiente a" y es el antónimo del prefijo *trans*, que significa "del otro lado".

Cisnormatividad: Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son cisgénero, o de que esta condición es la única normal o aceptable; esto es, que aquellas personas que nacieron como machos de la especie humana —a quienes se les asignó el género masculino al nacer— siempre se identificarán y asumirán como hombres, y que aquellas que nacieron como hembras de la especie humana —a quienes se les asignó el género femenino al nacer— lo harán como mujeres.

Cissexismo: Ideología o forma de pensamiento que, buscando sustento en la ciencia, considera que la concordancia entre el sexo asignado al nacer, así como la identidad y expresión de género de las personas, es la única condición natural, válida éticamente, legítima socialmente y aceptable. Esta ideología niega, descalifica, discrimina y violenta otras identidades, expresiones y experiencias de género, como las de las personas trans, intersexuales o no binarias. Considera que solamente existen, o deberían existir, hombres y mujeres, sin dar cuenta de que aquéllos y éstas, o son cisgénero, o son trans, o son intersexuales.

Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Política, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias de otros procesos civiles y penales, y no excluyentes entre sí.

Comunicación: Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.

Conciliación. Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora.

Confidencialidad: La información aportada, compartida o expuesta por las partes y que es de conocimiento de las personas facilitadoras, abogadas colaborativas y terceros que participen en los mecanismos alternativos de solución de controversias, no podrá ser divulgada, de conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos.

Cultura de la Paz: Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. De acuerdo a la UNESCO, la Cultura de Paz se basa en la idea de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado, sino un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación. La Cultura de Paz se manifiesta en diferentes niveles: desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación y la comprensión intercultural.

Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por éstas, en la medida en que los daños deriven o resulten.

Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras públicas y de todo particular que tenga obligación de ello, de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora.

Derecho a la identidad de género: Es aquel que deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad. Considera la manera en que cada persona se asume a sí misma, de acuerdo con su vivencia personal del cuerpo, sus caracteres físicos, sus emociones y sentimientos, sus acciones, y conforme a la cual se expresa de ese modo hacia el resto de las personas.

Derecho al libre desarrollo de la personalidad: Derecho personalísimo, que deriva de la dignidad de toda persona, a partir del cual se reconoce su libertad de elegir de forma autónoma quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con su proyecto de vida, que entre otros aspectos incluye la forma en cómo se relaciona sexual y afectivamente con las demás personas. La orientación sexual y la identidad de género que cada persona defina para sí ,es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.

Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que se caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.

Derechos humanos de las mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.

Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la compleja interacción entre las personas con discapacidades y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Discapacidad física: Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Discapacidad mental: A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Discapacidad sensorial: Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para personas con discapacidad cuando se necesiten.

Discriminación: Para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo similar.

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

Discriminación interseccional: Se presenta cuando dos o más motivos prohibidos de discriminación, de forma concomitante, producen un efecto mayor al de la suma simple de cada uno de aquellos motivos:

a. **Discriminación directa:** Cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra en una situación similar, por alguna causa relacionada con uno o varios de los motivos prohibidos de discriminación previstos en la *Ley Federal para Prevenir la Discriminación*.
b. **Discriminación indirecta:** Es aquella que se produce en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro, es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo.
c. **Discriminación estructural o sistémica:** Se refiere al conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y pautas de comportamiento que dan paso a una situación de inferioridad y exclusión contra un grupo de personas de forma generalizada, las cuales son perpetuadas a lo largo del tiempo.
d. **Discriminación por asociación:** Es aquella que ocurre en razón de la relación y/o asociación a una persona o grupo de personas que tengan o les sean atribuidos los motivos prohibidos de discriminación.

Discriminación múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran grupos o personas históricamente vulneradas que, al ser discriminadas por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos.

Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas.

Diversidad sexual y de género: Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.

Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, inclusión, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones específicas a sus derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Enfoque transformador: La ASMAC realizará, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Estereotipo: Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente, acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas, por el simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales.

Estigma: Es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad de las mismas, que se considera inferior, anormal o diferente, en un determinado contexto social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo socialmente establecido.

Expresión de género: Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido.

Formato de lectura fácil: Texto complementario al principal redactado en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado, con tipografía clara y tamaño accesible, la cual puede utilizar ejemplos para su mejor comprensión y está libre de tecnicismo y conceptos abstractos.

Gay: Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre. Es una expresión alternativa a “homosexual” (de origen médico). Algunos hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el término gay, por su contenido político y uso popular.

Género: Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características que, social y culturalmente, han sido identificadas como “masculinas” y “femeninas”, las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo (proveer *vs*. cuidar), las actitudes que por lo general se les imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad *vs.* emotividad, solidaridad, paciencia), hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse.

Grupos históricamente vulnerados: Están conformados por personas que, histórica y socialmente, han experimentado más violaciones a sus derechos humanos que el resto de la población. Esas violaciones se deben a prejuicios y estigmas respecto de sus características inherentes como personas.

Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte.

Heteronormatividad: Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o deben ser, heterosexuales, o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable; esto es, que solamente la atracción erótica afectiva heterosexual y las personas heterosexuales, o que sean percibidas como tales, viven una sexualidad válida éticamente, o legítima, social y culturalmente.

Heterosexismo: Ideología y sistema de organización cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que consideran que la heterosexualidad monógama y reproductiva es la única natural, válida éticamente, legítima socialmente y aceptable, negando, descalificando, discriminando y violentando otras orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género.

Heterosexualidad: Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Hombre trans: Hombres que al nacer fueron asignados y/o socializados a partir del universo simbólico del género femenino y que, como resultado de un proceso de autodeterminación de su identidad, han transicionado y se identifican a sí mismos en algún punto del espectro de la masculinidad o de la categoría cultural hombre, cualquiera sea su estatus legal, su expresión de género y su orientación sexual.

Homofobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o preferencia homosexual, o que son percibidas como tales. Puede derivar en otras formas de violencia como la privación de la vida y el delito de homicidio, que puede ser tipificado como crimen de odio por homofobia. Su uso se ha extendido al rechazo hacia las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en general; sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar las distintas formas de violencia que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e intersexuales.

Homosexualidad: Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia a los términos lesbiana y lesbiandad, para hacer referencia a la homosexualidad femenina.

Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Identidad de género: Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la

misma sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se desarrolla, por lo general, entre los 18 meses y los tres años de edad.

Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural y familiar.

Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos.

Igualdad sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda persona, considerando que la diversidad es una condición humana.

Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la vida social al contar con las facilidades necesarias y acordes con su condición.

Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades de las mujeres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas.

Interseccionalidad: Herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades creando múltiples ejes de diferencias que se intersectan en contextos históricos específicos, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y oportunidades.

Intersexfobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las características sexuales diversas que transgreden la idea del binarismo sexual acerca de cómo deben ser los cuerpos de hombres o de mujeres, derivados de las concepciones culturales hegemónicas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la violencia contra las personas intersexuales se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino, y generalmente consiste en tratamientos o cirugías médicas irreversibles e innecesarias realizadas en ausencia del consentimiento informado de las personas intersexuales.

Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y femeninos. Existen diferentes estados

y variaciones de intersexualidad. Es un término genérico, en lugar de una sola categoría. De esta manera, las características sexuales innatas en las personas con variaciones intersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos. La intersexualidad no siempre es inmediatamente evidente al momento de nacer, algunas variaciones lo son hasta la pubertad o la adolescencia y otras no se pueden conocer sin exámenes médicos adicionales, pero pueden manifestarse en la anatomía sexual primaria o secundaria que es visible. Desde una perspectiva de derechos humanos, que alude al derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, y a partir de la reivindicación de dicho concepto impulsada por los movimientos de personas intersexuales en el mundo, se considera que el término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo o pseudohermafroditismo, usado hace algunos años en ámbitos médicos.

Lenguaje: Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.

Lengua de Señas Mexicana: Lengua de una comunidad de personas sordas que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es una expresión alternativa a “homosexual”, que puede ser utilizada por las mujeres para enunciar o reivindicar su orientación sexual.

Lesbofobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas como tales, hacia sus identidades sexuales o hacia las prácticas sociales identificadas como lésbicas. Puede derivar en otras formas de violencia como el crimen de odio por su orientación sexual. A los homicidios de mujeres lesbianas por su orientación sexual se les denomina lesbofeminicidios, aun cuando no exista su tipificación jurídica. Se diferencia de la homofobia, pues las formas de violencia y opresión son muy específicas en función del componente de género, como en los casos de las “violaciones correctivas” a las mujeres lesbianas, generalmente practicadas por familiares y amistades de sus familias.

LGBTTTIQA+: Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, *queer*, asexuales y otras con orientaciones sexuales, identidades y características no normativas.

Mediación: Procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia de una tercera persona imparcial denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe co-mediación cuando participen dos o más personas facilitadoras.

Migrante: Persona que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

Misandria: Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia los hombres y, en general, hacia todo lo relacionado con lo masculino.

Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de serlo.

Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las personas y en especial contra las mujeres.

Mujer trans: Mujeres que al nacer fueron asignadas y/o socializadas a partir del universo simbólico del género masculino y que, como resultado de un proceso de autodeterminación de su identidad, han transicionado y se identifican a sí mismas en algún punto del espectro de la feminidad o de la categoría cultural mujer, cualquiera sea su estatus legal, su expresión de género y sus vínculos erótico-afectivos.

Negociación: Es el proceso por virtud del cual las partes, por sí mismas con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o conflicto.

Negociación colaborativa: Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y si fuera necesario, el apoyo de terceros.

Niña y niño: Persona menor de doce años. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.

No criminalización: Ni el personal ni las autoridades de la Asociación deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Nadie podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

No binaria: Describe a una persona cuya identidad no [corresponde] con la estructura tradicional de género binario. Por lo general, refiere al reconocimiento de la persona de no autopercibirse o definirse desde las categorías culturales hombre/mujer de manera amplia o total.

Organismo Público Autónomo: Pudiera tratarse de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de Comisiones Estatales en cada Entidad Federativa.

Orientación sexual: Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. En general, la orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años de edad.

Pansexualidad: Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella.

Perro guía o animal de servicio: Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad.

Persona agresora: La persona de cualquier edad que inflige cualquier tipo de violencia, discriminación o vulneración a los derechos de cualquier otra persona.

Persona con discapacidad: De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere una definición casi idéntica, pero cabe destacar que al señalar la palabra deficiencia, eso no le resta dignidad ni capacidad de agencia a las personas con discapacidad.

Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos.

Personas mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

Persona usuaria de sustancias: Aquella persona que consume sustancias de manera esporádica o de manera frecuente. Se sugiere este término para evitar el uso de conceptos peyorativos como “drogadicto”.

Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Prejuicio: Percepciones generalmente negativas, o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo, hacia una persona en particular o un grupo poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos, que se plasman en estereotipos.

Procesos de Justicia Restaurativa: Conjunto de sesiones, encuentros e intervenciones metodológicas, multidisciplinarias y especializadas enfocadas en gestionar el conflicto mediante el reconocimiento de su existencia y los daños que se generaron, así como la identificación de las necesidades de las partes, su momento de vida y sus mutuas responsabilidades, con la finalidad de adoptar y acordar el despliegue de conductas enfocadas en reparar los daños existentes y prevenir los futuros, bajo la expectativa de no repetición.

Procesos de Justicia Terapéutica: Herramientas metodológicas e interdisciplinarias aplicadas en el abordaje y resolución de conflictos, mediante el acompañamiento, guía e interacción de agentes terapéuticos con las personas involucradas en el conflicto, ello con la finalidad de fomentar el bienestar físico, psicológico y emocional de las personas interesadas en la solución del conflicto.

Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías equivalentes en cada entidad federativa.

Pueblos y comunidades afromexicanas: Personas que se auto adscriben, bajo distintas denominaciones, como descendientes de poblaciones africanas y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.

Pueblos y comunidades indígenas: Personas que forman parte de una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

***Queer*:** Las personas *queer*, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar, más que identidades fijas, expresiones y experiencias que: 1) se mueven entre un género y otro alternativamente; 2) se producen por la articulación de los dos géneros socialmente hegemónicos; 3) formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en sentido estricto, una transición que partiera de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, como en el caso de las personas transexuales. Las personas *queer* usualmente no aceptan que se les denomine con las palabras existentes que hacen alusión a hombres y mujeres, por ejemplo, en casos como "todos" o "todas", "nosotros" o "nosotras", o profesiones u oficios (doctoras o doctores), entre otras situaciones; sino que demandan —en el caso del idioma español— que en dichas palabras, la última vocal (que hace referencia al género) se sustituya por las letras "e" o "x", por ejemplo, "todes" o "todxs", "nosotrxs", "doctorxs", etc.

Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o que, si éstos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos.

Sexo: Referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres, respectivamente.

Sexo asignado al nacer: Construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer —denominándolas hombre o mujer—, con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales. Dicha situación no impide que la persona adapte su anatomía al cuerpo que decida, en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y a la identidad sexual, que la facultan a ser como individualmente quiere ser, de conformidad con sus caracteres físicos e internos, sus acciones, sus valores, ideas y gustos.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Sistema de escritura braille: Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas.

Situación migratoria: Hipótesis jurídica en la que se ubica una persona extranjera en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país.

Trans: Término utilizado para describir todas las variantes de transgresión/transición/reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, *drags*, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona.

Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, estas intervenciones pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de género de las personas trans y de su bienestar. Existe la tendencia, dentro del movimiento de personas trans en el ámbito internacional, a eliminar el nombramiento de las divisiones que tradicionalmente se mencionaban a su interior, es decir, el uso de las ttt, por el carácter patologizante y las consecuencias discriminadoras que conlleva. Hay mujeres y hombres trans, de manera semejante a como existen mujeres y hombres cis, con las implicaciones correspondientes de acceso al disfrute de derechos, igualdad de oportunidades y de trato, por lo que hace a la construcción de género, social y culturalmente condicionada.

Transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que pueden optar por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.

Transfobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y/o expresión de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas como tales. Puede derivar en violencia extrema como crímenes de odio, a los que se denomina transcidio en contra de mujeres u hombres trans —aun cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo todavía no se encuentra legalmente tipificado. En el caso específico de las mujeres trans se habla de transfeminicidio, haciendo énfasis en su doble condición, de mujeres y de personas trans.

Transgeneridad: Condición humana por la cual la persona vive una inconformidad entre su identidad de género y el género y/o el sexo que socialmente le han sido asignados al nacer. Es distinta de la orientación sexual y puede haber hombres y mujeres trans heterosexuales, homosexuales (o lesbianas si se trata de mujeres), bisexuales, asexuales o pansexuales.

Transgénero: Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal —sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.

Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o multilateral entre distintos actores de la sociedad.

Travesti: Las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.

Víctima: La persona de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia, discriminación o vulneración a sus derechos.

Víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la *Ley General de Víctimas*, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño, o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. La Asociación tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

Violencia a través de interpósita persona: Es cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las personas, pero mayoritariamente a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato; o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora; lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. Se manifiesta a través de diversas conductas, entre otras:

a. Amenazar con causar daño a las hijas e hijos;

b. amenazar con ocultar, retener, o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia;

c. utilizar a hijas y/o hijos para obtener información respecto de la madre o el padre;

d. promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas y/o hijos en contra de la madre o el padre;

e. promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna o paterna afectando el vínculo materno filial;

f. ocultar, retener o sustraer a hijas y/o hijos, así como a familiares o personas allegadas.

g. interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y/o hijos en común, y

h. condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres, a los hombres en algunos casos, y a sus hijas e hijos.

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado, como en el público.

Violencia digital: Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Se entenderá por Tecnologías de la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal.

Violencia económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres (y en algunas ocasiones a los hombres), dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

También se considera violencia familiar cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco.

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva.

Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.

Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las personas servidores públicas de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Violencia laboral y docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la *Ley Federal del Trabajo*, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

Constituyen violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

Violencia mediática: Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder, que se puede dar en el espacio público o privado, que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

PROPÓSITO DE LA POLÍTICA

Consiste en proponer un piso mínimo de información sobre los derechos humanos y las poblaciones históricamente vulneradas, a través de un glosario que incluye términos frecuentemente utilizados en la materia.

En el mismo sentido, se hace referencia a diversa normativa interna y externa para complementar la información compartida en el presente texto. Se invita a consultar esa normativa para contextualizar esta herramienta.

Esa información debe ser comprendida a cabalidad y estudiada (porque también será evaluada de manera constante) por toda la membresía, el voluntariado y –en la dimensión que corresponda– por padres, madres, tutorías o personas que estén a cargo del cuidado de la membresía conformada por niñez y adolescencias.

La intención de esa evaluación será generar una cultura interna de respeto a los derechos humanos y a la diversidad que como Asociación nos enriquece.

Se pretende fortalecer esa cultura a través de acciones específicas que vuelvan realidad el goce y disfrute de derechos dentro de la Asociación, para que no se limite sólo a un discurso o a buenas intenciones. Desde el empleo de un lenguaje correcto y respetuoso de la dignidad de todas las personas, atravesando por acciones de capacitación y sensibilización, hasta acciones que involucren orientaciones presupuestales y modificaciones electrónicas y arquitectónicas.

Resulta importante que tanto membresía como personal de la Asociación y familiares de Scouts, conozcan cuáles son sus derechos y qué problemáticas no están relacionadas con ellos que, a su vez, pueden ser atendidas en otras instancias o a través de mecanismos tendientes a una Cultura de Paz.

PRINCIPIOS

Los principios que rigen esta política y que deben regir a la Asociación en la materia son los siguientes:

- **Buena fe:** La Asociación presumirá la buena fe en todos sus procedimientos y en beneficio de las presuntas víctimas de conductas que atenten contra sus derechos humanos. El personal de la Asociación que intervenga con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberá criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación de víctima y deberá brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
- **Complementariedad:** Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en las leyes, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.
- **Confidencialidad:** La Asociación velará por la protección de toda la información relativa a las víctimas y los procedimientos en los que se encuentren involucradas, manteniendo la confidencialidad y restringiendo el acceso a ella, lo anterior con la finalidad de salvaguardar su intimidad en términos de las leyes locales en materia de protección de datos personales y de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
- **Consentimiento informado:** Las personas tienen derecho a conocer su situación en un lenguaje comprensible, así como conocer las opciones o alternativas que tiene, los alcances, las limitantes y efectos de las decisiones que pueda tomar. Además de tener la posibilidad de consultar otras opiniones, previa toma de decisiones libres.
- **Cultura jurídica:** La Asociación promoverá, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones destinadas a proporcionar a las víctimas la información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Lo anterior con la finalidad de incentivar la difusión de una cultura jurídica que se vea reflejada en la concientización y divulgación de los derechos de las víctimas.
- **Cultura de Paz:** En este apartado no se agrega nuevamente una definición de este término. Su importancia se divide en distintas vías:

  1. **Prevención de conflictos:** La Cultura de Paz es esencial para prevenir conflictos violentos. Cuando las sociedades fomentan la comunicación abierta, la empatía y la resolución pacífica de disputas, se reduce la probabilidad de que los desacuerdos se conviertan en violencia.
  2. **Desarrollo Sostenible:** La paz es un requisito fundamental para el desarrollo sostenible. Los conflictos armados destruyen infraestructuras, interrumpen la producción y desplazan a poblaciones enteras. Una Cultura de Paz promueve la estabilidad necesaria para el crecimiento económico y el bienestar social.

3. **Derechos Humanos:** La Cultura de Paz defiende y protege los derechos humanos. Cuando se promueve la paz, se garantiza que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos fundamentales, sin temor a la violencia o la discriminación.
4. **Inclusión y Diversidad:** La diversidad es una característica inherente de nuestras sociedades modernas. Una Cultura de Paz abraza esta diversidad y promueve la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión, género u orientación sexual.
5. **Educación:** La educación desempeña un papel crucial en la promoción de la Cultura de Paz. A través de programas educativos que fomentan la tolerancia, la resolución de conflictos y el diálogo intercultural, se puede inculcar la importancia de la paz desde una edad temprana.

En la ASMAC, pretendemos promover la Cultura de Paz a través de:

1. **Educación:** Como se mencionó anteriormente, la educación es clave para promover la Cultura de Paz. Los sistemas educativos deben incorporar la enseñanza de valores como la tolerancia, la empatía y la resolución de conflictos en sus programas.
2. **Comunicación responsable:** La comunicación juega un papel importante en la interacción. La promoción de comunicaciones éticas y la divulgación de ideas y opiniones que celebren la paz y la resolución de conflictos pueden tener un impacto significativo.
3. **Diplomacia y Diálogo:** Se debe priorizar la diplomacia y el diálogo sobre la confrontación. Los acuerdos de paz y las alianzas pueden contribuir significativamente a la estabilidad.
4. **Participación de todas las personas y sectores:** La sociedad desempeña un papel importante en la promoción de la Cultura de Paz. Todas las personas pueden abonar para adoptar políticas pacíficas y participar en iniciativas que fomenten la convivencia pacífica.

    - **Debida diligencia:** La Asociación deberá realizar todas las actuaciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta política y de sus demás Ordenamientos, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. La Asociación deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas en sus Ordenamientos, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.
    - **Debido proceso:** La Asociación, en el ámbito de su competencia, deberá sustanciar los procedimientos siguiendo las formalidades establecidas en las normas correspondientes.

- **Desvictimización:** La Asociación, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurará que todas las medidas a las que tienen derecho las víctimas estén enfocadas a que puedan retomar o, en su caso, construir un proyecto de vida en el que estén en condición de disfrutar del máximo nivel posible de goce y ejercicio de sus derechos.
- **Dignidad:** La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades. En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las áreas de la Asociación están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. En cualquier caso, toda norma o acto será interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.
- **Enfoque diferencial y especializado:** La Asociación y su normativa deben reconocer la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, identidad o expresión de género, etnia, condición de discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. La Asociación ofrecerá, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñez y juventudes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas LGBTTTIQA+, personas viviendo con condiciones de salud, entre otras. En todo momento se reconocerá el interés superior de la niñez. Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.
- **Enfoque transformador:** La Asociación realizará, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.
- **Gradualidad:** La Asociación diseñará herramientas operativas que permitan escalonadamente la implementación de políticas, programas, planes y proyectos de ayuda, atención, asistencia y reparación integral.
- **Gratuidad:** Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en la normativa de la Asociación, serán gratuitos para la víctima.
- **Igualdad y no discriminación:** En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos de la Asociación, el personal y la membresía de ésta se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, género, lugar

de nacimiento y residencia, color de piel, apariencia, idioma, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales, estado civil, condiciones de salud, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial, deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

- **Indivisibilidad:** Todos los derechos tienen la misma importancia como derechos y no pueden ser clasificados, *a priori*, por orden jerárquico.
- **Principio pro víctima:** En la interpretación y aplicación de sus Ordenamientos y para el ejercicio de los derechos de las víctimas, la Asociación deberá estar a lo más favorable a éstas.
- **Integralidad:** La asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas, se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.
- **Interdependencia:** Todos los derechos contemplados en las leyes y tratados internacionales se encuentran interrelacionados entre sí.
- **Interés superior de la niñez:** Deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a la niñez y las juventudes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a esos grupos sociales, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
- **Máxima protección:** La Asociación debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. La Asociación adoptará en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.
- **No criminalización:** La Asociación no deberá agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. La Asociación no deberá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.
- **No victimización secundaria:** La Asociación no podrá implementar mecanismos o procedimientos que agraven la situación de víctima, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de las personas servidoras públicas. Las características y condiciones particulares de la víctima, no podrán ser motivo para negarle esta calidad.
- **Participación conjunta:** Para poder superar el hecho victimizante, la Asociación deberá implementar medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral.
- **Progresividad y no regresividad:** La Asociación realizará todas las acciones necesarias, dentro de lo materialmente posible, para garantizar los derechos recono-

cidos en las leyes y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

- **Protección:** La Asociación, en el ámbito de su competencia, velará por la aplicación más amplia de las medidas de protección a la dignidad, la libertad y seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas de cualquier práctica intimidante o cualquier otra que atente contra sus derechos.
- **Universalidad:** Todos los derechos contemplados en leyes nacionales y tratados internacionales pueden ser disfrutados por todas las personas, sin discriminación.

PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE LA POLÍTICA

Esta política va dirigida (respecto de su observancia) a todo el personal de la Asociación, incluido el voluntariado, así como a aquellas personas físicas y morales con las que se relacionen.

De igual forma, deberá ser observada por toda la membresía.

En lo que respecta a las personas beneficiarias de la presente, se contempla de manera enunciativa y no limitativa a los siguientes grupos históricamente vulnerados:

- Niñez y juventudes.
- Personas con discapacidades.
- Personas mayores.
- Afrodescendencias.
- Mujeres.
- Personas LGBTTTIQA+.
- Personas originarias.
- Personas viviendo con condiciones de salud.
- Personas en contexto de movilidad humana.
- Personas en situación de pobreza.
- Personas con religiones distintas a la predominante en contextos específicos.

RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

El presente instrumento es un texto vivo y deberá armonizarse con legislación municipal, estatal y federal, así como la normativa interamericana y universal en materia de derechos humanos.

De igual manera, deberá ser sensible y empática con los movimientos y luchas sociales por parte de personas defensoras de derechos humanos que tienen como objetivo el reconocimiento de derechos y la ampliación del goce de los mismos.

Se deberá nutrir de buenas prácticas reconocidas entre organizaciones de la sociedad civil y grupos históricamente vulnerados.

CAPÍTULO 03

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

SISTEMA UNIVERSAL E INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Esta política está fundamentada y motivada en el contenido de los siguientes instrumentos internacionales, mismos que únicamente se enuncian pero que no se reproducen para no convertir la presente en un texto excesivamente extenso.

De carácter general

Sistema Universal (de Naciones Unidas)

Nombre	Publicación en Diario Oficial de la Federación
Carta de las Naciones Unidas.	09/10/1946
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966.	12/05/1981
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966.	22/06/1981
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966.	03/05/2002

Sistema Interamericano

Nombre	Publicación en DOF
Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en la ciudad de Bogotá el 30 de abril de 1948.	13/01/1949
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.	07/05/1981
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), adoptado en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988.	01/09/1998

De carácter especial

Derecho de los Tratados y Derecho Consular

Sistema Universal

Nombre	Publicación en DOF
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969.	14/02/1975

Discriminación racial

Sistema Universal

Nombre	Publicación en DOF
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, abierta a firma en Nueva York el 7 de marzo de 1966.	13/06/1975
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de noviembre de 1973.	03/04/1980
Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1985.	17/09/1987

Sistema Interamericano

Nombre	Publicación en DOF
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (multilateral, 2013).	20/02/2020

Discriminación e intolerancia

Sistema Interamericano

Nombre	Publicación en DOF
Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (multilateral, 2013).	20/02/2020

Mujeres

Sistema Universal

Nombre	Publicación en DOF
Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, abierta a firma en la Ciudad de Nueva York, EUA, el día 31 de marzo de 1953.	28/04/1981
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 18 de diciembre de 1979.	12/05/1981
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.	03/05/2002

Sistema Interamericano

Nombre	Publicación en DOF
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en la Ciudad de Bogotá el 30 de abril de 1948.	16/11/1954

Nombre	Publicación en DOF
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, suscrita en la Ciudad de Bogotá, Colombia, y abierta a firma el día 2 de mayo de 1948.	29/04/1981
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará", Brasil, el 9 de junio de 1994.	19/01/1999

Niñez y juventudes

Sistema Universal

Nombre	Publicación en DOF
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Ciudad de Nueva York, NY, el 20 de noviembre de 1989.	25/01/1991
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000.	22/04/2002

Personas con discapacidad

Sistema Universal

Nombre	Publicación en DOF
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, así como la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad.	2/05/2008

Sistema Interamericano

Nombre	Publicación en DOF
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la Ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 1999.	12/03/2001

Pueblos Indígenas y Tribales

Sistema Universal

Nombre	Publicación en DOF
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989.	24/01/1991
Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, adoptado en la ciudad de Madrid, España, el 24 de julio de 1992.	25/10/1993

LEGISLACIÓN NACIONAL

Esta Política está fundamentada y motivada en el contenido de las siguientes leyes nacionales, mismas que únicamente se enuncian, pero que no se reproducen para no convertir la presente en un texto excesivamente extenso.

Esas leyes son complementarias a los procesos que se lleven al interior de la Asociación, ya que ésta tiene competencias legales limitadas y es responsabilidad de distintas autoridades atender aquellas de índole civil, penal, no jurisdiccional y jurisdiccional, entre otras.

- *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*
- *Código Civil Federal.*
- *Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.*
- *Código Nacional de Procedimientos Penales.*
- *Código Penal Federal.*
- *Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.*
- *Ley de la Fiscalía General de la República.*
- *Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.*
- *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.*
- *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.*
- *Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.*
- *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.*
- *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.*
- *Ley General de Víctimas.*
- *Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.*

- *Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.*
- *Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.*
- *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.*

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La jurisprudencia es un conjunto de razonamientos y criterios que las Ministras y Ministros de la Suprema Corte establecen en sus resoluciones, al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de éstas, o al definir los casos no previstos en ellas.

La Suprema Corte ha generado documentos integrales y completísimos respecto de los criterios jurisprudenciales que han establecido. Esos documentos se dividen en Cuadernillos de Jurisprudencia y Protocolos de Actuación.

A continuación se enuncian aquellos que pudieran complementar y enriquecer la presente Política.

Cuadernillos de Jurisprudencia

- *Derechos fundamentales entre particulares.*
- *Derecho a la privacidad.*
- *Flagrancia.*
- *Derecho de la persona detenida a ser puesta inmediatamente a disposición de la autoridad.*
- *Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.*
- *Reinserción social.*
- *Derecho de las víctimas a conocer la verdad.*
- *Justicia penal para adolescentes.*
- *Derecho al nombre.*
- *Derecho del trabajo.*
- *Derechos de niñas, niños y adolescentes.*
- *Derechos de las personas con discapacidad.*
- *Responsabilidad parental: Patria potestad, guarda y custodia y convivencias.*
- *Los derechos de la diversidad sexual.*
- *Derechos sexuales y reproductivos.*
- *Concubinato y uniones familiares.*

- *Evidencia científica.*
- *Violencia familiar.*
- *Compensación económica.*
- *Matrimonio y divorcio.*
- *Derecho a la ciudad.*
- *Libertad religiosa.*
- *Filiación.*
- *Estabilidad laboral en el embarazo.*
- *Derechos de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores en juicios y procedimientos judiciales.*
- *Igualdad y no discriminación. Género.*
- *Derecho a la educación.*
- *Derecho de daños. Responsabilidad extracontractual.*

Protocolos de actuación

- Para juzgar con perspectiva de género.
- Para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia.
- Para juzgar en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.
- Para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, pueblos y comunidades indígenas.
- Para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.
- Para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas.

NORMATIVA SCOUT NACIONAL

Esta Política se encuentra en consonancia con los Ordenamientos que rigen la vida de la Asociación, mismos que se enuncian pero que no se reproducen para no convertir la presente en un texto excesivamente extenso.

Esos Ordenamientos son complementarios entre sí y deberán de ser actualizados siempre que sea necesario o se estime pertinente para armonizarlos, a su vez, con la presente política y que de esa manera los primeros cuenten con una perspectiva de derechos humanos que permee en toda la vida institucional y el Escultismo.

Generales

- *Estatutos 2023.*
- *Declaración de Principios (actualizado 2020).*
- *Reglamento 2023.*
- *Manual de Apertura y cierre de Grupos 2023.*
- *Manual de Operación Nivel Grupo.*
- *Manual de Operación Nivel Nacional.*
- *Manual de Tesorería de Provincia.*
- *Manual de Operación Nivel Provincia (actualización 2019).*
- *Manual del Uniforme 2019 (actualización marzo 2019).*
- *Guía para el Crecimiento.*
- *Plan Nacional para el Crecimiento.*
- *Política Nacional de Seguridad y Protección Juvenil 2018.*
- *Código de Conducta 2023.*
- *Código de Ética.*
- *Manual de Redes Sociales.*
- *Política de Eventos Nacionales.*
- *Manual Scout de Honores a la Bandera Nacional.*

Administración y finanzas

- *Manual para la Protección de datos personales.*

Procuración de fondos

- *Política de Vinculación Institucional 2020.*
- *Manual de Relaciones Públicas y Protocolo.*

Adultos en el Movimiento Scout

- *Esquema de Adultos en el Movimiento Scout 2019.*
- *Manual del Esquema de Formación de Formadores 2016.*
- *Políticas y Procedimientos de la Comisión Nacional de Formación 2017 (Actualizado).*
- *Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout.*

- *Manual de Gestión de Adultos en el Movimiento Scout 2019.*
- *Anexo del Manual de Gestión de Adultos en el Movimiento Scout 2019.*
- *Manual del Curso de Inducción al Escultismo 2019.*
- *Manual para la Implementación de los Módulos del Curso Insignia de Madera 2019.*
- *Guía para la elaboración del acuerdo y compromiso mutuo y Plan Personal de Formación.*
- *Guía Formador en línea.*

Programa de Jóvenes

- *Política Nacional de Participación Juvenil 2019.*
- *Política Nacional de Programa de Jóvenes.*
- *Ajustes del Programa de Jóvenes y su implementación.*
- *Pautas de Observación.*
- *Formaciones, ceremonias y celebraciones en la Manada de Lobatos.*
- *Aventuras en la Naturaleza 2024.*
- *Competencias Scouts 2019.*
- *Especialidades Scouts 2019.*
- *HeForShe & WOSM ActionKIT.*
- *Foros Scouts-Edición 2020.*
- *Foros Caminantes-Edición 2020.*
- *Foros Rovers-Edición 2020.*
- *Guía Red de Jóvenes-Edición 2020.*
- *Guía Red de Caminantes-Edición 2020.*
- *Guía para la realización de la Reunión en la Peña de la Paz-Edición 2021.*
- *Guía para la realización de Torneos de Vida al Aire Libre (ToVAL) 2022.*

Gestión de Riesgos

- *Política Nacional sobre Bullying 2020.*
- *Política Nacional A Salvo del Peligro.*
- *Política Nacional contra el Hostigamiento o acoso sexual.*
- *Manual Scout de Primeros Auxilios.*
- *Guía de los Equipos Scout de Emergencias.*
- *Acciones Humanitarias.*

Eventos nacionales

- *Manual de Eventos Nacionales 2023.*

Vinculación Institucional

- *Política de Vinculación Institucional 2020.*

CAPÍTULO 04

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- La presente Política de Diversidad, Equidad e Inclusión tiene como propósito normar la vida institucional en materia de derechos humanos, pero su éxito también depende de llevar a cabo medidas específicas que requieren de un diseño desde lo interdisciplinario y una evaluación que permita conocer su impacto real y eficacia.
- Las actividades complementarias a contar con una Política pueden ser actividades de promoción, actividades de protección y actividades de defensa. Pueden participar distintas áreas de la Asociación, tanto en su diseño como en su implementación y observación.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

- Éstas pueden consistir en conversatorios, coloquios, ponencias, conferencias, diplomados, cursos y similares que tengan como objetivo informar, sensibilizar, capacitar, formar y promover sobre los derechos humanos y sus características.
- De igual manera, esas actividades deberán incluir información histórica, social, científica, jurídica y de otra índole sobre grupos históricamente vulnerados que contribuya a combatir estigmas y prejuicios en su contra.
- Otra de las finalidades de esos actos, es brindar herramientas de conocimiento para que la membresía y personal que labora en la Asociación esté informada sobre sus derechos y la manera de defenderlos. Es decir, saber cuando sí está ocurriendo una violación a sus derechos y cuando no, para –cuando ocurre esto último– orientarle y que sepa en qué institución debe plantear su problemática.
- Se sugiere que las actividades de promoción cuenten con oficios de solicitud de parte interesada, oficios de respuesta o, en su defecto, oficios de invitación a tomar las actividades. En el mismo sentido, se sugiere contar con listas de asistencia (procurando la salvaguarda de todo dato personal y sensible) y evidencia de la actividad pudiendo ser fotográfica, en audio o video.

- En caso que exista divulgación de estas actividades en redes sociales u otras plataformas de internet, deberán realizarse acciones conducentes a difuminar el rostro de niñez y adolescencias que hubieren estado presentes.
- Esas actividades deberán contar con persona intérprete de Lengua de Señas Mexicana, tanto en el espacio físico como de manera simultánea cuando se trate de una transmisión. De igual manera, deben emplearse tecnologías que permita a personas con discapacidad auditiva conocer el contenido de dichas actividades.
- Los contenidos escritos, tanto en papel como en páginas de internet, donde se contenga la información sobre estas actividades, deberá ser accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, así como en idiomas originarios. Es decir, la Asociación debería contar con un sitio de internet accesible.
- Los espacios físicos donde se realicen estas actividades deberán contar con la accesibilidad debida: Rampas elaboradas conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, elevadores u otra infraestructura que permita el acceso y movilidad en el inmueble, tanto a personas con discapacidad como a personas mayores, así como señalizaciones en braille y señalizaciones en el piso para guiar a personas con discapacidad visual.
- En este tipo de actividades se deberá procurar la participación de hombres, mujeres y personas no binarias, evitando de manera particular la cosificación de la imagen o los cuerpos de las mujeres o asignarles roles estereotipados.

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

- Las actividades de defensa son aquellas relacionadas a la defensa de los derechos humanos de la membresía, así como de los derechos humanos del personal de la Asociación. Los procedimientos respecto a denuncias ya están establecidos en distintas disposiciones normativas de la Asociación, pero deben regirse siempre por los principios propuestos en esta Política.
- Las actividades de protección tienen un carácter preponderantemente preventivo y buscan garantizar, en la medida de la humana y materialmente posible y en consonancia con las competencias legales de la Asociación, distintos derechos humanos de las personas ya mencionadas.
- A continuación, se enlistan buenas prácticas y/o acciones específicas para garantizar algunos derechos, no siendo una lista exhaustiva, sino meramente limitada:

Sobre el derecho a la protección de datos personales

- Evitar divulgar información catalogada como reservada y/o confidencial.
- Garantizar el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales a los que pueda dar o haber dado tratamiento la Asociación.

Sobre el derecho de acceso a la justicia

- Garantizar recursos rápidos, sencillos y efectivos cuando se vulneren derechos dentro de la Asociación, tanto por parte de la membresía, como por parte de su personal.
- Iniciar en un plazo razonable, en las áreas que correspondan, una investigación ante la denuncia o razón fundada de violaciones a derechos humanos.
- Investigar de manera diligente, seria, exhaustiva, imparcial y efectiva las presuntas violaciones a derechos humanos que se hagan del conocimiento de la Asociación, orientándose a la determinación de la verdad y la reparación.
- Orientar y canalizar a la membresía y al personal en caso de que requiera acudir a otros procesos de índole civil, laboral, administrativa o penal.
- Fomentar mecanismos alternativos de solución de controversias.
- Hacer del conocimiento de las partes involucradas en una problemática, la verdad sobre los hechos investigados.
- Encaminar esfuerzos a la reparación del daño de las víctimas.
- Notificar debidamente a las partes involucradas en una problemática de manera pronta y exhaustiva.
- Garantizar a las víctimas y personas presuntamente responsables mecanismos de reapertura e impugnación de procesos y resoluciones que consideren que afectan sus derechos.
- Garantizar que la violencia de género contra mujeres y personas LGBTTTIQA+ se investigue bajo el principio de debida diligencia reforzada.
- Garantizar a personas con discapacidad, personas mayores, personas originarias, así como a niñez y juventudes, los ajustes razonables del procedimiento; así como apoyos, salvaguardias y medidas de accesibilidad necesarias que garanticen el ejercicio de su capacidad jurídica y demás derechos.
- Garantizar a personas originarias a la asistencia (antropológica, jurídica y lingüística) gratuita de una persona intérprete en los procedimientos en que sean parte.
- Garantizar a personas originarias que se tomen en cuenta sus especificidades culturales y su derecho consuetudinario en los procedimientos en que sean parte.

Sobre el derecho a la consulta de personas con discapacidad

- Garantizar su colaboración activa en la elaboración y aplicación de modificaciones normativas, y en otros procesos de adopción de decisiones, sobre cuestiones relacionadas a las mismas.
- Garantizar su accesibilidad en inmuebles, transportes y en la comunicación e informaciones.
- Realizar ajustes razonables en su favor.

- Proveer y facilitar las medidas de apoyo, asistencias y salvaguardias necesarias para su participación en la vida institucional.
- Realizar acciones contundentes para que la página de internet de la Asociación sea accesible para personas con distintos tipos de discapacidades, especialmente para personas con discapacidad visual.
- Realizar las gestiones necesarias para que los Ordenamientos y las comunicaciones, así como cualquier otro texto de relevancia para la Asociación, se encuentre disponible en sistema de lectura y escritura braille.

Sobre los derechos de las personas originarias

- Garantizar el uso de su idioma en privado y en público.
- Garantizar el uso de su nombre propio.
- Garantizar una presencia equitativa de su idioma en actividades institucionales.
- Garantizar la atención en su idioma originario.
- Garantizar medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de otros derechos humanos.
- Garantizar el acceso a documentación en su idioma originario.
- Garantizar el acceso a disposiciones normativas de la Asociación en su idioma originario.
- Garantizar procedimientos en su lengua originaria.
- Realizar las gestiones necesarias para que los Ordenamientos y las comunicaciones, así como cualquier otro texto de relevancia para la Asociación se encuentre disponible en idiomas originarios.

Sobre el derecho al debido proceso

- Estimular la garantía de audiencia.
- Informar sin demora infundada y de manera clara, precisa y accesible sobre la situación jurídica y los derechos que asisten, tanto a víctimas, como a presuntas personas responsables de violaciones a derechos humanos.
- Promover la inviolabilidad de comunicaciones privadas.
- Garantizar acceso, salvo las excepciones previstas en la ley y los Ordenamientos internos, a los registros de la investigación; así como a obtener copia gratuita y registro fotográfico o electrónico de la víctima.
- Resguardar la información confidencial del proceso.
- Investigar con perspectiva de género.

- Garantizar a la persona imputada y a la víctima el contar con asistencia gratuita de una persona intérprete cuando no conozcan o comprendan el idioma español o vivan con alguna discapacidad que les impida oír o hablar.
- Garantizar la escucha de la niñez en todo procedimiento que les afecte, ya sea directamente o por medio de una persona representante, teniendo en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez.
- Garantizar a la persona imputada el ser informada de los señalamientos en su contra.
- Garantizar a la persona imputada y a la víctima, una defensa técnica adecuada en todos los actos del procedimiento por parte de la persona que ella designe.
- Garantizar a personas adolescentes, sean imputadas o víctimas, una defensa técnica especializada.
- Garantizar a la persona imputada que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, con el tiempo necesario para tal efecto y el auxilio que requiera para la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y no pueda presentar directamente.
- Garantizar a la persona imputada la presunción de su inocencia.
- Garantizar a la persona imputada el declarar o guardar silencio.
- Garantizar a la persona imputada a no ser obligada a autoincriminarse.
- Garantizar a la persona imputada y víctima a ser asistida por una persona que conozca de su cultura, usos y costumbres cuando sea originaria.
- Garantiza a la persona imputada y víctima (cuando sea adolescente) a que, durante el procedimiento, se encuentre una persona responsable o de su confianza.
- Garantizar a la persona imputada y víctima, cuando viva con una discapacidad, los ajustes razonables al procedimiento.
- Garantizar a la víctima el recibir asistencia jurídica.
- Garantizar a la víctima ser informada del desarrollo del procedimiento, así como sobre las acciones de investigación realizadas, aquellas que estén por realizarse y los alcances de la investigación.
- Garantizar a la víctima medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.
- Cuando se amerite, garantizar a la víctima atención médica y psicológica de urgencia.
- Garantizar a la víctima protección cuando exista riesgo para su vida e integridad personal.

Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación

- Garantizar igualdad de oportunidades entre la membresía y el personal de la Asociación.
- Dentro de la igualdad de oportunidades, se contemplarán concursos exclusivos para mujeres y personas no binarias, respecto de puestos de mando o dirigencias (Jefaturas de Grupo, Presidencias de Provincia, Jefatura Scout, Presidencia de la Asociación, etc.).

- Adoptar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y/o de oportunidades en favor de grupos históricamente vulnerados.
- Evitar condicionar servicios o derechos con base en la vestimenta de las personas.
- Evitar asignar roles estereotipados a mujeres.
- Evitar cosificar el cuerpo de las personas, en especial el de las mujeres y el de las disidencias sexo-genéricas.
- Garantizar la accesibilidad a las instalaciones de la Asociación y a aquellas donde ésta realice eventos, colocando elevadores y otra infraestructura que la garantice, así como rampas, señalizaciones para personas con discapacidad visual, tanto a nivel muro como a nivel piso.
- Garantizar a madres, padres y personas con responsabilidades de cuidado de niñez, adolescencias, personas mayores y personas con discapacidad, la posibilidad de maternar, paternar y cuidar. Esto debería contemplar espacios de lactancia y cuidados.
- No vulnerar la confidencialidad de la condición de salud de las personas.
- No negar el acceso, ascenso y permanencia en el empleo o participación a actividades a las personas debido a su condición de salud, embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, así como características sexuales.
- Fomentar el uso del nombre social de las personas, respetando su identidad e identidad de género, independientemente que su acta de nacimiento o identificaciones contengan una identidad, género o nombre distinto a aquel con el que se reconocen.
- Realizar los cambios necesarios para que, dentro de las actividades Scouts, se procure consultar a todas las personas cómo nos podemos referir hacia ellas respecto de su identidad e identidad de género (él, ella, elle).

Sobre el derecho a la integridad personal

- Garantizar la integridad personal de la membresía y el personal de la Asociación.
- Evitar tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
- Evitar a toda costa el uso de la fuerza.
- Evitar todo contacto físico cuando éste no sea necesario.
- Evitar todo maltrato físico, verbal, psicoemocional y sexual.
- No revictimizar a las personas.
- No causas sufrimiento a víctimas y familiares.
- No descuidar, abandonar, ser negligente, violento o abusivo con personas con discapacidades, personas mayores, niñez y juventudes.
- Erradicar todo intento de amenaza e intimidación.
- Evitar la exposición a situaciones de riesgo de manera injustificada.

Sobre las libertades de conciencia y de religión

- Respetar la religión y creencias de la membresía y del personal de la Asociación.
- Respetar el derecho a no revelar sus pensamientos o su adhesión a una religión o a unas creencias.
- Respetar el derecho a no profesar religión o creencia alguna.

Sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad

- Respetar los proyectos y planes de vida de la membresía y del personal.
- Respetar el derecho a decidir las actividades lúdicas y recreativas personales.
- Respetar la identidad, identidad de género y expresión de género de cada membresía y persona que forme parte de la Asociación.
- Evitar interferir en la apariencia física de la membresía de personal de la Asociación si esto no interfiere con las actividades dentro de la misma, sobre todo si esa interferencia no es objetiva ni razonable.
- Respetar la expresión de género de las personas y condenar cualquier burla al respecto.

Sobre el derecho al nombre

- Respetar los pronombres y la identidad de género de las personas trans y de la identidad de las personas no binarias.
- Estimular el uso de un lenguaje neutro que contrarreste el binarismo de género.
- Adecuar normativa interna, formularios, formatos, bases de datos, sistemas de procesamiento de información y otros insumos donde se dé tratamiento a la identidad de las personas a efecto de respetarla.
- Estimular el uso del nombre social de las personas, sobre todo las personas trans y no binarias, a pesar de que su acta de nacimiento no haya sido actualizada.
- Actualizar la documentación de personas trans y no binarias cuando estas hubieren realizado un proceso de afirmación de género.
- Valorar el respeto a la identidad de las personas no binarias en la documentación y manejo de información interna.
- No negar ningún tipo de atención, registro, participación y/o actividad a parejas del mismo sexo (estén casadas o no) ni a sus hijas, hijos e hijes.
- Respetar los apellidos asignados a la niñez y las juventudes cuando éstos no hayan sido asignados con el orden tradicional, debido a un acuerdo entre sus padres o madres.
- Generar espacios, incluidos sanitarios, donde pueda garantizarse el respeto a la identidad y donde puedan realizarse actividades por parte de personas trans y no binarias.

Sobre los derechos a la personalidad

- Respetar la propia imagen y evitar injerencias arbitrarias o ataques a la misma.
- Respetar la vida privada y evitar injerencias arbitrarias o ataques a la misma.
- Respetar el honor, la honra y la dignidad y evitar injerencias arbitrarias o ataques a las mismas.
- Respetar la intimidad y evitar injerencias arbitrarias o ataques a la misma.
- Garantizar la protección de la imagen, el nombre, los datos personales o referencias que permitan la identificación de la niñez y las juventudes y evitar injerencias arbitrarias o ataques a las mismas.

Sobre el derecho de petición

- Responder por escrito, de manera fundada y motivada, dentro de un plazo razonable las denuncias y peticiones realizadas por la membresía y por personal de la Asociación.
- No negarse ni obstaculizar la recepción de denuncias y/o peticiones.

Sobre la protección de datos personales

- Promover un uso responsable de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, sobre todo respecto de la información personal de la membresía y personal adscrito a la Asociación.
- Garantizar al acceso a datos personales que obren en la Asociación, así como garantizar el conocimiento de la información relacionada a las condiciones y generalidades de su tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado relacionado con sus datos personales.
- Garantizar la rectificación o corrección de los datos personales de la membresía o de personal de la Asociación, cuando los mismos resulten inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.
- Garantizar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas de la Asociación con el fin de que éstos ya no se encuentren en su posesión y dejen de ser tratados por ésta.
- Garantizar a la persona titular el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales.
- Garantizar la revocación del consentimiento, en cualquier momento, en cuyo caso, el tratamiento cesará.

Sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

- Garantizar el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de todas las personas, incluidas las personas en situación de movilidad humana y discapacidad.

Sobre el derecho a la reinserción social

- Promover el reconocimiento del derecho a la reinserción social de las personas que fueron privadas de la libertad debido a una sentencia.
- Promover el entendimiento de lo que implica estar privado de la libertad sin una sentencia.

Sobre el derecho humano a la salud

- Garantizar la confidencialidad de la condición de salud de la membresía y del personal de la Asociación.
- Evitar el obstaculizar a la membresía o al personal de la Asociación el acudir a citas médicas necesarias para salvaguardar su salud.
- Garantizar buenas prácticas entre la membresía y el personal de la Asociación a efecto de salvaguardar su salud mental.
- Garantizar consideraciones a personas menstruantes y personas que utilicen métodos anticonceptivos cuando presenten malestares físicos que imposibiliten su presencia en el lugar de trabajo.
- Garantizar consideraciones a personas con el espectro autista a efecto de identificar el tipo de espectro con el que se vive para que, partiendo de esa información, estimular las adaptaciones y acciones que resulten necesarias y material y humanamente factibles a efecto de garantizarles una mayor inclusión en las actividades Scouts.

Sobre el derecho a la seguridad jurídica

- Garantizar que las comunicaciones entre membresía y entre personal adscrito a la Asociación, o entre la primera y los segundos, conste por escrito, y cuando se trate de denuncias, éstas se encuentren debidamente fundadas y motivadas.

Sobre el derecho al trabajo

- Garantizar el derecho al trabajo digno a personal de la Asociación.
- Garantizar un salario remunerador y en igualdad de condiciones, y al pago de prestaciones económicas a personal de la Asociación.
- Garantizar el respeto al pago de prestaciones: Vacaciones, estímulos y licencias.

- Tomar en cuenta, dentro de las políticas concernientes a dinámicas laborales y sobre todo de Recursos Humanos, los cuidados a los que — en mayor proporción— realizan y han realizado históricamente respecto de sus hijos, hijas e hijes, personas mayores y personas con discapacidad; así como la doble o triple jornada no remunerada a la que muchas se encuentran sometidas.
- Garantizar la seguridad e higiene dentro del trabajo a personal de la Asociación.
- Garantizar la capacitación, adiestramiento y profesionalización del personal de la Asociación.
- Respetar el derecho al descanso y disfrute del tiempo libre de personal de la Asociación.
- Respetar la limitación razonable de la jornada laboral y de las actividades propias del cargo de personal de la Asociación.
- Garantizar el derecho a vacaciones periódicas pagadas a persona de la Asociación.
- Garantizar licencias de paternidad y maternidad a personal de la Asociación.
- Garantizar a madres y padres que formen parte del personal de la Asociación el derecho a proporcionar cuidados y atenciones a personas que se encuentren a su cargo y vivan con condiciones de salud o discapacidades.
- Garantizar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias a personal de la Asociación.
- Garantizar el reposo para la lactancia de personal de la Asociación que lo necesite.
- Respetar los derechos de las personas gestantes que formen parte de la Asociación.
- Contemplar mecanismos de apoyo y consideración a personas menstruantes cuando estas presenten malestares al respecto.

Sobre el derecho a una vida libre de violencia

- Garantizar la protección de la membresía y del personal de la Asociación, así como de las personas voluntarias y familiares de todas ellas, en contra de violencias psicoemocionales, físicas, sexuales, feminicida y simbólica.
- Implementar medidas para erradicar las violencias mencionadas.

Asociación de Scouts de México, A. C.

Córdoba 57, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México,
Tel. (55) 5208.7122
www.scouts.org.mx
oficina.nacional@scouts.org.mx